

1500849-97.2022.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... para as vítima, dentre elas Renan. Renan já foi preso por tráfico e por porte ilegal de arma de fogo. Não tem nada contra os réus. A bíblia e a máscara foram encontradas na casa da avó. Ele estava passando uns dias na casa da avó. Reconhece a máscara de fl. 261. Não foi localizada nenhuma arma. Após encontrar a máscara e a bibia, o réu negava o crime. Inclusive o advogado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500849-97.2022.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500849-97.2022.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO CARDOSO DE SOUZA CALABREZ e outro

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de EDUARDO CARDOSO DE SOUZA CALABREZ e RENAN HENRIQUE SEGURA RUIZ como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, ano 2006, cor preta, placa HFH3D77, além de aproximadamente R\$ 2.000,00 em dinheiro e o aparelho celular Moto G 22, marca Motorola, em prejuízo de JOSÉ ROBERTO JACINTO SOBRAL e MARIA CRISTINA GALINDO SOBRAL.

Da inicial, retiro que "(...) os denunciados resolveram unir esforços para subtraírem o veículo das vítimas, domiciliadas no imóvel rural supracitado. Com tal propósito, os denunciados providenciaram duas armas de fogo, sendo que EDUARDO levou consigo uma máscara. Na noite do fato, JOSÉ ROBERTO parou a caminhonete defronte à chácara, oportunidade em que MARIA CRISTINA desceu para abrir a porteira. Nesse instante, os denunciados saíram do mato onde estavam escondidos e, com as armas empunhadas, anunciaram o assalto. De imediato, EDUARDO, cujo rosto estava encoberto por uma máscara, ingressou no banco traseiro do automóvel e apontou a arma de fogo contra a cabeça dos ofendidos. Do lado de fora, RENAN, também armado, com o rosto descoberto, ordenou que ambas as vítimas descessem do

veículo e saíssem correndo. Ato contínuo, com a saída das vítimas, ambos os denunciados deixaram o local com a caminhonete, em cujo interior estava a bolsa da ofendida com aproximadamente R\$ 2.000,00 em dinheiro, além de um aparelho celular e de uma Bíblia com capa de cor roxa. Comunicado o fato, a Polícia Militar iniciou diligências, recebendo, em momento posterior, comunicação anônima de que EDUARDO, já conhecido nos meios policiais, havia guardado a caminhonete na residência dele, situada na Rua Constante Giansante, nº 274, Vila dos Bancários, nesta cidade de Ibitinga. Com a informação, PM's foram ao ponto supracitado, visualizando EDUARDO no exato momento em que deixava a residência e ia em direção à casa de sua avó, localizada na mesma rua (nº 260). Ao verificar a presença da viatura, EDUARDO acelerou o passo e entrou na residência de sua avó. Ao confirmarem que a caminhonete estava na residência de EDUARDO (Rua Constante Giansante, nº 274, Vila dos Bancários), os PM's foram até a residência de sua avó e, franqueada a entrada, abordaram o denunciado, localizando num quarto dos fundos, utilizado pelo denunciado, a máscara e a Bíblia subtraída juntamente com o veículo. Na sequência, já em sede policial, em contato com MAURICIO, genro das vítimas, os PM's foram informados da localização do aparelho celular dos ofendidos, com base em pesquisa de dispositivo (fls. 84). Com a informação, os PM's foram ao local indicado e encontraram nas proximidades RENAN, já conhecido nos meios policiais. Levados à presença da vítima JOSÉ ROBERTO, ambos os denunciados foram prontamente reconhecidos como os autores do delito (fls. 69/72), assim como foram reconhecidas a máscara e a Bíblia (fls. 67/68). Nota-se que o dinheiro não foi recuperado (...)"

Recebida a denúncia, os requeridos foram citados.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver os acusados condenados como incursos no delito de roubo majorado.

A começar, rechaço as teses de nulidades aventadas pela defesa.

DA NULIDADE REFERENTE AO INGRESSO DOS MILITARES NA RESIDÊNCIA DE EDUARDO

Com efeito, o reverso do alegado pela defesa, tenho que não houve mácula no ingresso dos militares no domicílio da avó de Eduardo, tampouco em seu quarto, malgrado os judiciosos argumentos lançados pela defesa.

Com efeito, os militares foram categóricos e afirmaram que a entrada na residência foi franqueada por MARILENE.

Em consonância, MARILENE, ouvida em solo policial, disse que permitiu a entrada nos militares em sua residência (folha 08).

Mais, a testemunha de defesa, THAYCE, aportou em juízo que MARILENE permitiu que os policiais revistassem o imóvel.

Como se não bastasse, a suspeita do crime que originou a abordagem policial é indene de dúvidas.

Do que temos, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que o veículo roubado estaria na residência de Eduardo; no local, os militares avistaram-no saindo da residência indicada, como também viram que o automóvel, de fato, lá estava.

Em seguida, ao notar a presença dos policiais, Eduardo acelerou o passo e entrou na

residência de sua avó, local em que foram apreendidas, adiante, a máscara utilizada na rapina e a bíblia subtraída.

Como se verá, não convence a tese defensiva de que Eduardo não fora visto saindo do local da res furtiva onde foi encontrada a caminhonete das vítimas vez que já se encontrava dormindo em sua residência quando foi abordado pelos Policiais Militares, isso tudo as 9h00 da manhã do dia seguinte ao roubo em questão.

Isto porque, finda a instrução, a defesa não trouxe provas suficientes para corroborar o alegado, ônus que lhe incumbia (art. 156, do CPP).

No mais, não há indícios de que os policiais queriam incriminar Eduardo injustamente.

Todas essas circunstâncias, por elas mesmas, conferem fundada suspeita de que na residência pudesse ser encontrado armas e objetos que fizessem presumir ser Eduardo o autor da infração, possibilitando o ingresso dos policiais na residência a despeito de autorização judicial prévia.

Tese afastada.

DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DE RENAN

De igual modo, na ótica do magistrado, inexistiu mácula na prisão de RENAN.

Como se verá, os ofendidos, na delegacia de polícia, disseram que rastrearam o celular roubado e, passada a localização, os militares encontraram-no (pessoa conhecida nos meios policiais), próximo ao local.

Levado à delegacia, Renan foi reconhecido por JOSÉ ROBERTO, o qual indicou-no com 100% de certeza como sendo a pessoa que estava sem máscara e que praticou o roubo – folhas 69/70.

Dessa forma, ao contrário do que aduz a parte denunciada, ainda que o celular roubado não tenha sido localizado com RENAN, houve elementos dando conta de que o réu teria sido preso logo após cometer o delito, hipótese que se amolda perfeitamente ao art. 302, inciso II, do CPP.

Hígida, pois, a prisão de RENAN.

Aliás, não escapa do sentenciante que todas estas teses já foram apreciadas (e rechaçadas) pela Justiça, tanto na audiência de custódia (folhas 127/35), como no Habeas Corpus (de número 2187325-21.2022.8.26.0000) impetrado pelos denunciados no e. TJSP, de cujo julgamento se deu há apenas cerca de dois meses atrás.

Porque oportuno, transcrevo a respectiva ementa:

HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes. Alegação de violação de domicílio e ilegalidade da prisão em flagrante. Elementos até então coligidos aos autos que revelam que o paciente Eduardo estava em situação de flagrante delito, além do ingresso na residência da sua avó ter sido permitido por ela. Policiais militares que realizaram diligências de acordo com a localização do aparelho de celular subtraído e, assim, encontraram o paciente Renan, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pessoalmente pela vítima. Ausência de ilicitude das provas e das prisões em flagrante. Pleito de revogação das prisões preventivas. Gravidade concreta do delito. Paciente Renan que ostenta reincidência. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Necessidade de manutenção da segregação cautelar. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2187325-21.2022.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022)

DA NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS PERPETRADOS EM SOLO POLICIAL

De proêmio, relembro que eventual irregularidade verificada em inquérito policial não contamina a ação, já que o IP é mera peça informativa, de que se serve o MP para o início da ação penal.

Com efeito, as nulidades processuais estão relacionadas a eventuais defeitos de ordem jurídica, pelos quais são afetados os atos praticados ao longo da ação penal: STF, 2ª Turma, RHC 131.450/DF (Informativo 824).

Assim, vícios observados no inquérito não são causa de nulidade da instrução, tendo em vista sua qualidade apenas informativa. Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais Pátrios:

STF: “Por se tratar de peça meramente informativa da denúncia ou da queixa, eventual irregularidade no inquérito policial não contamina o processo nem enseja sua anulação” (RT 762/546).

STF: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo o inquérito policial peça de natureza informativa, os vícios nele porventura encontrados não repercutem na ação penal” (assim, nos HC 62.745 e 69.895, bem como no RHC 66.428)” (JSTF 211/310).

TJSP: “Finalmente, convém lembrar que eventuais vícios existentes no inquérito não teriam o condão de macular as provas produzidas em Juízo.” (Apelação nº 0032917-73.2010.8.26.0050. Registro nº 2011.0000084279. Rel. Francisco Bruno).

Ainda, Júlio Fabbrini Mirabete lecionou: “O inquérito policial, em síntese, é mero procedimento informativo e não ato de jurisdição e, assim, os vícios nele acaso existentes não afetam a ação penal a que deu origem.” (In: Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed. São Paulo, Atlas S.A., 2007. p. 92).

Como se não bastasse, diferentemente do que suscitou a defesa, nenhuma ilegalidade culminou o reconhecimento pessoal realizado em solo policial.

Aliás, a regra elencada no art. 226, inciso II do CPP, determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado “se possível”, sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação, de tal sorte que ainda que o ofendido conhecesse uma das pessoas perfilhadas na folha 69, tal situação, por ela mesma, não implica em invalidade do ato, até mesmo porque a outra pessoa (tirante o réu) também perfilhada era, da vítima, desconhecida, conforme relatou, o ofendido, em audiência, ao ser inquirido pela douta defesa.

É dizer. Cumpridas as elementares da norma processual, notadamente porque o réu foi perfilhado junto com indivíduo desconhecido pelo ofendido; não houve prejuízo no proceder.

Ainda que assim não se entendesse, a eventual inobservância das formalidades previstas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento.

No caso, foram perfilhados os acusados e duas outras pessoas para que se procedesse o reconhecimento, de acordo com a disponibilidade de momento (folhas 69/70).

Ilegalidade nenhum houve, pois.

De todo modo, desde já, consigno que, para formar minha convicção, não me pautarei nos reconhecimentos perpetrados pelas vítimas em solo policial contra o acusado EDUARDO, tampouco por aquele perpetrado por MARIA CRISTINA em desfavor de RENAN.

Isto porque, como se verá, em Juízo, os ofendidos não conseguiram reconhecer EDUARDO como sendo o suposto roubador, porquanto este, durante a prática do delito, estava com seu rosto encoberto por uma máscara.

Outrossim, MARIA CRISTINA, em juízo, não apontou, com certeza, RENAN como sendo o autor delito, ainda que tenha o achado muito parecido com o criminoso.

Em suma, no tocante aos reconhecimentos perpetrados, pautarei-me apenas no de JOSÉ ROBERTO, que disse ter reconhecido, com certeza, RENAN como sendo o autor do delito.

Tese afastada.

Ao mérito.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folhas 01/3, do BO de folhas 49/59, do laudo de folhas 266/73, dos autos de exibição e apreensão de folhas 61/6, dos autos de reconhecimento de folhas 67/72 e dos autos de avaliação de folhas 73/4 e 274.

A autoria se retira da prova oral colhida e dos reconhecimentos perpetrados pelas vítimas.

Decerto, interrogados, ambos requeridos negaram a prática dos crimes.

Com efeito, em solo policial, EDUARDO CARDOSO DE SOUZA CALABREZ aventou que (folhas 14/5): "não praticou o delito na noite anterior pois estava em uma festa na cidade de Itápolis/SP, na companhia de seu amigo Luis Henrique, e estavam num veículo Onix, de cor preta. Alega que voltou de Itápolis, por volta das 04:00, na casa de sua mãe, sendo presenciado por seu padrasto Benedito, o qual saía para trabalhar. Por fim, informou que já residiu no imóvel em que o veículo subtraído foi localizado, época em que era casado" - sic.

Em juízo, manteve a escusa (no dia, estava na rua e foi convidado por Luis para ir "dar um rolê". Ouviu um carro na rua. Não deu atenção. Foram até Itápolis festejar. Voltou para casa bêbado de madrugada. Estava dormindo no momento em que a polícia entrou em casa. A PM acusou-o de roubo. Estava com carimbo da festa. Foi levado para fora e foi levado até à casa em que a camionete foi encontrada. Não reside mais no local. Foi colcado na viatura. A polícia voltou para a casa e saiu de lá com uma máscara. A máscara não era do réu. Disse que estava numa festa. Teve o braço carimbado na festa. Não conhece Renan. O carimbo estava no braço direito. Chegou da festa por volta das 04h30/05h00. Chegou na festa por volta das 00h00, 00h30. Antes disso estava num bar na rua com uns amigos, aí o Luiz Henrique passou e o chamou para dar um "rolê". Isso aconteceu por volta das 8:30h. A casa em que foi encontrada a camionete é de um "Gordinho barbudo". Desocupou este imóvel em torno de maio).

RENAN HENRIQUE SEGURA RUIZ, na delegacia de polícia, asseverou que (folha 29): "não praticou o delito na noite anterior pois estava na Vila Maria, até as 22h00, podendo ser comprovado que estava neste local através do comércio Valter" - sic

Em Juízo, negou novamente a prática do delito (não fez nada disso. É ajudado pela

mãe. Estava bebendo com os colegas. Por volta das 22h00, 22:30, voltou para a casa. Sua mãe viu. No dia seguinte, acordou por volta das 08h00 foi à adega. Viu o PM Macedo. Estava esperando Joabe para sair, ao que a polícia chegou, por volta de umas 15h30. Foi levado para a DP e de lá procedeu-se com o reconhecimento. Não conhecia o Eduardo. Estava junto com Joabe no sábado, na Vila Maria. Saiu de lá por volta das 22h30, 23h00. Chegou na Adega por volta das 19h00. Joabe já estava lá. Tinham mais pessoas lá, Murilo, Hugo, mais alguns. No domingo de manhã, avistou uma viatura policial. Foi levado à delegacia para uma averiguação. Perfilharam o réu no lado de um policial civil e de um parente da vítima.

Contra eles, porém, temos fartas provas colhidas.

Vejamos.

JOSÉ ROBERTO JACINTO SOBRAL na delegacia de polícia, asseverou que (fls. 10/11): "mora no local dos fatos há mais ou menos 20 anos, o local é um chácara onde o declarante dentre outras atividades, cria animais, tipo suínos e bovinos, e possui um pomar de árvores frutíferas, o declarante informa que na data dos fatos o declarante e sua esposa estavam voltando da culto para sua casa, na Chácara Sobral, que fica no Capim Fino, no município de Ibitinga/SP, quando a vítima parou sua caminhonete na porteira de acesso a sua chácara e sua esposa desceu para abri-la e nesse momento, dois indivíduos armados com revólveres, saíram do mato e anunciaram o roubo, ordenando que a vítima e sua esposa saíssem do veículo. o indiciado que estava usando máscara entrou atrás do banco do declarante, e apontou a arma de fogo na direção de sua cabeça. Enquanto o outro indivíduo armado, o qual estava com o rosto descoberto, ordenou que ambos saíssem do carro e mandou que o casal saísse correndo, logo após os dois assaltantes deixaram o local levando a caminhonete, o declarante informa que dentro da caminhonete estava a bolsa de sua esposa onde havia, mais ou menos, R\$2.000,000 (dois mil reais). E que no banco de trás do veículo havia uma bíblia com capa de cor roxa, e dentro da bíblia havia um cartão da igreja que frequenta. A vítima informa que um dos assaltantes usava uma máscara que cobria o rosto e o outro estava sem máscara, o assaltante que estava sem a máscara reconhecido pessoalmente nesta delegacia como sendo Renan Henrique (vulgo Nikito) e o outro que estava com a máscara e que chegou a ser reconhecido nesta delegacia também por reconhecimento pessoal, é Eduardo Cardoso de Souza Calabrez. Acrescenta que, nesta delegacia, o declarante estava acompanhado de seu genro, chamado Maurício, o qual rastreou a localização do celular roubado e passou estas informações para os policiais militares, os quais posteriormente trouxeram um suspeito, o qual foi reconhecido pessoalmente pelo declarante" - sic.

Em juízo, disse que "saiu da igreja e chegou em casa por volta das 21h30. A esposa ao descer para abrir a porteira, foi rendida por um indivíduo armado. Eram dois reus. O indivíduo que estava com uma máscara apontou algo que parecia um revólver perto da nuca. O outro indivíduo também aparentava estar armado. Levaram tudo o que tinham, inclusive o carro. Reconheceu a máscara de folha 261 como a utilizada pelo roubador. A filha do ofendido se valeu de um rastreador para encontrar o celular. Ele foi encontrado na Vila Maria. O carro foi encontrado na Vila dos Bancários. Não conseguiu reconhecer o roubador que estava no banco de trás. Sabe que ele era baixo e "fortinho". O outro roubador que abordou a esposa conseguiu reconhecer. Viu o rosto dele bem de pertinho, porque ele bateu no vidro do carro com o revólver. Não sabe quem reconheceu, por nome. Reconheceu o mais alto. Mostrada a foto de folha 69, reconheceu a pessoa do "meio". Era igualzinho à pessoa que está no "meio" da folha 69. Explicou de que maneira foi feito o reconhecimento realizado nas folhas 69/70. Sabe que a primeira pessoa de folha 69 é o Maurício. Não conhece a terceira pessoa. Não se recorda de ter visto a terceira pessoa na delegacia. A bíblia estava na camionete e foi levada pelo roubador. A polícia encontrou a bíblia com um acusado. A camionete estava aberta ao recebe-la e reconhece-la, com a máscara dentro. A camionete não tinha rastreador. Não sabe se andaram com ela. O rastreio do celular foi feito no dia seguinte, acredita. O celular foi rastreado em vários

pontos da Vila Maria. Acha que a localização do celular foi aproximada. A pessoa que estava desemcapuzada era a pessoa que aparece com camiseta rosa de folha 69. A vítima está com 65 anos de idade. Primeiramente fez o reconhecimento fotográfico. Quando fez o reconhecimento pessoal teve certeza de que o de camisa rosa incorreu no assalto. A bíblia que foi levada e encontrada era de cor vinha. Na delegacia, reconheceu que a bíblia recuperada era a de sua esposa; dentro dela, permanecia ainda uma quantia em dinheiro, em um envelope, que é a única coisa que foi recuperada.

Em reconhecimento feito audiência, identificou Renan como uma das pessoas que se aparece muito com aquele roubador estava desmascarado.

Em solo policial, a vítima MARIA CRISTINA GALINDO SOBRAL aportou que (fls. 12/13): "mora no local dos fatos há mais ou menos 20 anos, o local é um chácara onde a declarante dentre outras atividades, cria animais, tipo suínos e bovinos, e possui um pomar de árvores frutíferas, a declarante informa que na data dos fatos a declarante e sua esposa estavam voltando da culto para sua casa, na Chácara Sobral, que fica no Capim Fino, no município de Ibitinga/SP, quando a vítima parou sua caminhonete na porteira de acesso a sua chácara e sua esposa desceu para abri-la e nesse momento, dois indivíduos armados com revólveres, saíram do mato e anunciaram o roubo, ordenando que a vítima e sua esposa saíssem do veículo. o indiciado que estava usando máscara entrou atrás do banco da declarante, e apontou a arma de fogo na direção de sua cabeça. Enquanto o outro indivíduo armado, o qual estava com o rosto descoberto, ordenou que ambos saíssem do carro e mandou que o casal saísse correndo, logo após os dois assaltantes deixaram o local levando a caminhonete, a declarante informa que dentro da caminhonete estava a bolsa de sua esposa onde havia, mais ou menos, R\$2.000,000 (dois mil reais). E que no banco de trás do veículo havia uma bíblia com capa de cor roxa, e dentro da bíblia havia um cartão da igreja que frequenta. A vítima informa que um dos assaltantes usava uma máscara que cobria o rosto e o outro estava sem máscara, o assaltante que estava sem a máscara reconhecido pessoalmente nesta delegacia como sendo Renan Henrique (vulgo Nikito) e o outro que estava com a máscara e que chegou a ser reconhecido nesta delegacia também por reconhecimento pessoal, é Eduardo Cardoso de Souza Calabrez. Acrescenta que, nesta delegacia, a declarante estava acompanhado de seu genro, chamado Maurício, o qual rastreou o localização do celular roubado e passou estas informações para os policiais militares, os quais posteriormente trouxeram um suspeito, o qual foi reconhecido pessoalmente pela declarante"- sic.

Em Juízo, disse que "por volta das 21h30 chegou em casa. Desceu do carro para abrir a porteira. Foi abordada por uma pessoa armada. Havia um outro mascarado, que abordou o esposo da declarante. Na delegacia, estava junto com o esposo. Ao serem mostradas fotos na delegacia, indicou uma das pessoas que achou parecida, mas que não tinha como ter certeza porque estava escuro. O que estava mascarado era "mais baixinho e fortinho". A bolsa estava atrás do carro e foi levada. O local do roubo não é isolado, mas é tranquila. Teve a bíblia recuperada. Ela tem cor vinho. Na bolsa da declarante tinha dinheiro, arrecadado da igreja. Pedia para eles não levarem a bolsa. Na delegacia, foram mostradas fotos de suspeitos e identificou um deles, o mais parecido. Foram mostradas umas 04, 05 fotos. Viu a pessoa que lhe abordou, era o mais alto. Não sabe dizer se a pessoa de folha 81 incorreu no assalto. A pessoa que aparece no meio (camiseta rosa) da folha 69 parece com o roubador desmascarado. A máscara de folha 261 lembra a utilizada por um dos roubadores.

Em reconhecimento feito em audiência, disse que Renan se parece muito com um dos

roubadores.

GABRIEL FRANCISCO DE MACEDO, em solo policial, disse que (fls. 04/05): " tomaram conhecimento do presente roubo, o qual aconteceu na data de ontem (06/08/2022), durante a noite e, na presente data, ao assumirem o expediente, efetuaram diligências com o intuito de localizar a caminhonete e o possível autor. Posteriormente, ainda em diligências, teve uma denúncia anônima via 190, pelo atendente CBPM Robson, a qual posteriormente será encaminhada pelo Batalhão da CIA PM de Ibitinga a esta Delegacia, pelo atendente CBPM Robson, relatando que um indivíduo conhecido como "Dudu", identificado como Eduardo Cardoso de Souza Calabrez, havia guardado a caminhonete na residência dele, a qual fica situada no endereço Rua Constant Giansant, nº 274, na Vila do Bancários, nesta cidade. Que diante das informações e, por já ser conhecido nos meios Policiais, se deslocaram para onde ele residia, sendo que, quando chegaram ao local, Eduardo estava saindo da residência dele, indo em direção a residência da avó dele, na mesma rua, porém de numeral 260, no entanto, quando Eduardo avistou a viatura policial, apertou o passo e adentrou na residência da avó. Após, os Policiais avistaram a caminhonete, a qual batia com a descrição da ocorrência no endereço citado, qual seja Rua Constant Giansant, nº 274, na Vila do Bancários, nesta cidade. Logo após, os Policiais seguiram para a residência da avó de Eduardo, sendo que, foi permitida a entrada a residência pela avó Marilene e, avistaram Eduardo. Em entrevista pessoal com Eduardo, este negou tudo e disse que estava em uma festa na cidade de Itápolis/SP e, também foi questionado pelos Policiais sobre a residência em que a caminhonete estava, tendo Eduardo dito que residiu na residência com uma ex-namorada e há cerca de 03 meses reside na casa da avó. Após, foi dito pela Avó que Eduardo estava dormindo num quarto nos fundos, sendo que os Policiais foram até a esse quarto e, ao revistar o local, localizaram a máscara e o celular de Eduardo, assim como a Bíblia que havia sido roubada juntamente com a caminhonete. Diante conduziram Eduardo ao hospital local para efetuar exame de corpo de delito e posteriormente compareceram a esta Delegacia de Polícia para as devidas providências. Nesta delegacia, em contato com a vítima, esta estava acompanhada de seu genro Maurício, o qual disse que rastreou o celular, sendo que os Policiais Militares efetuaram diligência no local apontado e, nas proximidades, avistaram Renan Henrique Segura Ruiz, vulgo "Nikito", já conhecido nos meios policiais pela prática de crime, sendo que o trouxeram a esta delegacia, tendo sido efetuado reconhecimento pessoal e as vítimas o reconhecido com total certeza como sendo o outro autor que estava com o rosto descoberto e que praticou o roubo".

Em juízo, manteve sua narrativa (em serviço, teve notícia do roubo. Adveio notícia 190 dizendo que um dos roubadores foi o "Dudu Calavres". Em diligencia, viu-o saindo da residência em que o carro estava. Ele apertou o passo e adentrou na casa da avó. Ela franqueou a entrada na residência. Indagado, o réu inadimitiu o crime. Já tinha visto a camionete na residência dele. Houve lá o encontro de uma máscara uma bíblia com crachá de uma das vítimas. Foi dada voz de prisão. A vítima reconheceu a mascara utilizada e reconheceu a propriedade da bíblia. A filha da vítima estava rastreando o telefone, que apontava na Vila Maria. Foram mostradas fotos de redes sociais dos suspeitos. As vítimas reconheceram. Encontrado, Renan foi reconhecido pelas vítimas. Os réus são pessoas conhecidas em Ibitinga como incursos em processos infracionais. O roubo ocorre em uma área deserta, área rural. A camioente foi achada na casa do Eduardo. A denúncia anônima aportou por volta das 08h00. As equipes noturnas e o próprio depoente faziam diligencia. Viu Eduardo sair da casa em que o carro estava guardada e ir para a casa da avó depressa ao ver a viatura policial. Eduardo é pessoa conhecida nos meios policiais. Ele disse, informalmente, que morava com a avó. A avó disse que na casa em que o carro estava o Eduardo residia com ex namorada. Renan foi identificado inicialmente por foto pela vítima. Ele estava no local em que o celular rastreado apontava. Não participou do reconhecimento pessoal. Foram mostradas algumas fotos para as vítima, dentre elas Renan. Renan já foi preso por tráfico e por porte ilegal de arma de fogo. Não tem nada contra os réus. A bíblia e a máscara foram encontradas na casa

da avó. Ele estava passando uns dias na casa da avó. Reconhece a máscara de fl. 261. Não foi localizada nenhuma arma. Após encontrar a máscara e a bíblia, o réu negava o crime. Inclusive o advogado na delegacia disse para o depoente e para os demais policiais que após o encontro dos objetos (bíblia e máscara) não tinha mais jeito. Renan não frequenta o bairro dos bancários. Eduardo conhecia a vítima e por isso usou a máscara.

O militar WILLIAM ALMEIDA SETÚBAL, na fase administrativa, confirmou a versão de seu colega de farda (fls. 06/07).

Em juízo, aventou que disse que tomou ciência do roubo. Foram feitas diligências. Caiu denuncia anônima de que o carro estava na casa de Eduardo. Ao diligenciar no local, viu Eduardo sair do imóvel. Ele, ao avistar a viatura, apertou o passo e adentrou na casa da avó. Ela franqueou a entrada. No local, houve o encontro da máscara e da bíblia. Ele foi levado à delegacia. Para a vítima, foram mostradas algumas fotos, em que Renan houvera sido encontrado. Havia um familiar rastreando o celular na delegacia e apontou um endereço. Em diligencia, Renan foi encontrado. Não tem nada contra os réus, que já eram conhecidos nos meios policiais. Não participou do encontro do Renan. Informalmente, Eduardo negou o crime, ainda que mostradas a bíblia e a máscara.

MAURICIO MACHADO DE MOURA, em solo policial, aportou que (folha 09): "o declarante é genro do Sr. Jose Roberto, e ficou sabendo do roubo que aconteceu ontem a noite, a partir desse momento, pediu para sua esposa que rastreasse o celular da sogra de nome Maria Cristina, e de acordo com as informações que vieram em tempo real, via satélite constatou-se que o celular de sua sogra encontrava-se nas proximidades da rua Jose Longuini, com base nessas informações a Polícia militar partiu em diligências pelas adjacências ao local, localizando o segundo indiciado, de nome Renan Henrique Segura Ruiz, (vulgo nikito), o mesmo foi conduzido ao plantão policial e passou pelo procedimento de reconhecimento pessoal, as vítimas foram chamadas para o procedimento e reconheceram sem sombra de dúvidas Renan como sendo o outro dos assaltantes" - sic.

Em audiência, disse que a esposa rastreava o celular da vítima. Acompanhou o ofendido até à delegacia, porque haviam recuperado a camionete. Pelo rastreamento percebeu que o celular roubado estava a circular. O telefone não foi encontrado. Uma pessoa foi presa próxima ao local em que se encontrou o celular. O rastreamento iniciou-se no sábado e durou até o domingo. A polícia mostrou para o sogro um suspeito, mas o celular não estava com o depoente.

MARILENE CARDOSO DE SOUZA, na delegacia de polícia, disse que (folha 08): " a Polícia Militar compareceu em sua residência em busca de seu neto Eduardo Cardoso de Souza Calabrez, sendo que autorizou os Policiais adentrar para falar com Eduardo" - sic.

Em Juízo, disse "que a policia bateu palma para entrar em casa. Apresentou-se como avó do Eduardo. Eles chegaram e já prenderam o réu. O réu foi até Itápolis para uma festa, num dia anterior. Foram feitas duas revistas. Acompanhou-os. Viu o depoente encontrar a máscara. Disse que plantaram a máscara. A bíblia não estava na casa. Ele chegou a morar na casa em que o carro estava, mas na época dos fatos morava com a depoente. Não sabe se o nome do réu está na parede da casa em que foi encontrado o carro. O réu não saiu de casa desde a hora que chegou da festa. Antes do policial encontrar a máscara, ele não tinha nada consigo. Ele não tinha a mascara com ele. Não sabe quem morava na casa em que foi encontrado o carro. Depois que Eduardo completou a maioridade, não era perseguido pela polícia".

A testemunha de defesa THEICY CARDOSO DE SOUZA asseverou que "viu Eduardo ser preso e levado para a viatura. A policia queria fazer outra revista. Viu a policia colocar

uma máscara no rosto do interrogado. Marielene disse que Eduardo chegara de uma festa. Ela deixou a polícia revistar. Não acharam nada. Depois de um tempo, a polícia pediu para fazer outra revista. A PM não deixou a depoente acompanhar a revista. O Eduardo mora com a avó. Ele não comentou sobre a festa. Marielene disse ter acompanhado as buscas. Eduardo chegou a morar na casa em que o carro foi encontrado. Eduardo é sobrinho da depoente. A depoente mora em outro bairro. Viu a polícia sair com o réu e o levar até à camionete. Após, eles pediram para fazer a revista novamente e não a deixaram acompanhar. Marilene acompanhou as duas revistas. Não viu os policiais entrarem na segunda revista na posse de uma máscara e nem de uma bíblia. O Eduardo era pessoa envolvida em atividade criminosa. Após completar a maioridade não se envolveu mais com crime. Duante este tempo, ele não tinha mais passagem pela polícia. Ele era ajudado pela polícia. Acha que a polícia não mais o persegue".

THIAGO BENEDITO JÚNIOR, ouvido em Juízo, aventou que viu Eduardo com Luis Henrique num ônix preto. Eles estavam indo para a casa de Eduardo. Eles iam sair. Neste momento, viu uma Hilux entrar pela rua. Uma camionete preta. Ela passou bem rápido. A camionete parou perto da casa do Eduardo. O réu ia sair com uns amigos a uma festa em Itápolis. Não se recorda o que fez no dia 05.08.2022. No dia dos fatos, viu Eduardo à noite, por volta das 9h30, 10h00. Ele ia sair com Luis Henrique para sair. Não sabe quem mora no imóvel em que a camionete foi encontrada. Viu a polícia entrar na casa da avó do Eduardo. A polícia chegou e avistou a camionete. A casa do Eduardo fica próximo ao local. Ele foi pego pela polícia dormindo. Ele estava com roupas de dormir. Em seguida eles entraram em uma outra casa. Eles não voltaram para a casa da Marilene, foram até um imóvel vazio. O depoente é primo de Eduardo. Não conhece Renan.

A testemunha JOABE asseverou que estava numa adega próximo à casa de Renan, por volta das 19h00, 20h:00. Após umas 23h00 ele foi para a casa dele. Voltou ao local (à adega) no domingo e soube que da prisão.

LUÍS HENRIQUE GONÇALVES DE GODOY disse que soube da prisão de Eduardo. No dia dos fatos, combinou com Eduardo de sair. Iam para Itápolis. Viu uma camionete passar. Após, foram para Itápolis. Voltaram por volta das 05h00. No sábado, estava com Eduardo a todo momento. Viu uma pessoa na avenida. Era o Bola (Richard). Inquirido sobre o dia anterior ao ocorrido, não sabe dizer o que fez. Lembra que no dia dos fatos estava com Eduardo. Tem no telefone a foto tirada no dia 06.08.2022. Essa foto foi tirada na madrugada, por volta das 02h30. Chegaram na festa por volta de 00h00, 00h30. Na festa tinham umas meninas e até a ex namorada do réu. Não se recorda de nada especial que tenha ocorrido na festa. Eduardo mora na rua da casa da mãe do declarante. Ele mora com os avós há muito tempo. Não sabe se ele morou com outra mulher em outra casa.

Como se vê, a despeito da escusa defensiva, é inconteste que os acusados, em concurso de agentes, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, ano 2006, cor preta, placa HFH3D77, além de aproximadamente R\$ 2.000,00 em dinheiro e o aparelho celular Moto G 22, marca Motorola, em prejuízo de JOSÉ ROBERTO JACINTO SOBRAL e MARIA CRISTINA GALINDO SOBRAL.

A começar, as vítimas foram assertivas e disseram que foram abordadas por dois assaltantes, no momento em que estacionaram a caminhonete defronte à chácara pertencente a eles, oportunidade em que MARIA CRISTINA desceu para abrir a porteira.

De forma repentina, os roubadores apareceram e anunciaram o assalto.

Um dos indivíduos, cujo rosto estava encoberto por uma máscara, adentrou no veículo e apontou uma arma de fogo para a cabeça de JOSÉ ROBERTO

Do lado de fora, permaneceu o comparsa, também armado, com o rosto descoberto, o qual ordenou aos ofendidos que descessem do veículo.

Em seguida, com a retirada das vítimas, os criminosos deixaram o local, levando com eles a caminhonete (em que estava a bolsa da ofendida com aproximadamente R\$ 2.000,00 em dinheiro, além de um aparelho celular e de uma Bíblia com capa de cor roxa).

Os policiais militares foram informados acerca da ocorrência do roubo e, após algumas diligências, foram-lhes repassadas informações no sentido de que a camionete roubada estaria na casa de Eduardo, pessoa já conhecida nos meios policiais.

Ao se dirigirem ao local, viram tanto a camionete na garagem, como Eduardo saindo da residência em direção à casa de sua avó, na mesma rua.

Com a devida permissão, adentraram na residência da avó de Eduardo, o qual, questionado, negou os fatos apontados; no entanto, no quarto em que era utilizado por ele, foi encontrada a bíblia da vítima (de cor roxa), que estava dentro do veículo roubado; ainda, no local, havia a máscara por ele utilizada para cobrir sua face durante o assalto (tais bens foram apresentados em caderno: folhas 61/66).

Tanto a bíblia quanto a máscara encontradas no quarto de Eduardo foram reconhecidas pelas vítimas em solo policial (folha 68), como em juízo.

Deveras, com as provas produzidas nos autos, demonstrou-se que a bíblia subtraída e a máscara utilizada na rapina foram apreendidas em poder de EDUARDO em um quarto que por ele era utilizado na casa de sua avó; o veículo subtraído, outrossim, foi encontrado na garagem em que ele houvera acabado de sair.

Não se olvida que o réu aventou que não residia na residência em que o automóvel roubado foi encontrado, ao que teria se mudado do local há 03 meses antes da data dos fatos.

Conquanto, malgrado a escusa, fato é que o réu foi visto pelos militares no momento em que saía da residência em que o veículo estava ocultado.

E aqui, mais uma vez, só nos cabe afastar a tese defensiva de que os policiais mentiram.

Em verdade, aventa a defesa que Eduardo não fora visto saindo do local da res furtiva onde foi encontrada a caminhonete das vítimas vez que já se encontrava dormindo em sua residência quando foi abordado pelos Policiais Militares, isso tudo as 9h00 da manhã do dia seguinte ao roubo em questão.

No que tocam aos testemunhos dos policiais, não há nos autos indícios de que queriam incriminar o acusado injustamente. Outrossim, é a orientação dos tribunais que esses depoimentos somente não serão válidos se forem dados no sentido de justificar a prisão perpetrada:

Ementa: MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga – maconha e cocaína. AUTORIA – confissão – validade – depoimento policial que indica

a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela (0001780-40.2011.8.26.0470 Apelação, TJSP, 9ª Câmara Criminal).

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar, aos policiais, fé pública e ao serem tomados os seus depoimentos em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO QUILOGRAMAS (8,462Kg), ALÉM DE ANOTAÇÕES DO NARCOTRÁFICO - MERCANCIA COMPROVADA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - APL: 4296759420108260000 SP 0429675-94.2010.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 24/04/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2012).

Mais. Impende destacar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Egrégios Superiores Tribunais, a palavra dos Policiais consiste em elemento probatório apto e de suma relevância para fundamentar um edito condenatório, até porque, assim como qualquer outra testemunha, estes se submetem aos ditames da lei, assumindo, inclusive, nos moldes do art. 203 do Código de Processo Penal, o compromisso de dizer a verdade.

Por pertinente, trata-se de entendimento pacificado no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"[...] Depoimento do policial militar harmônico no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade do seu depoimento, mormente quando submetido ao crivo do contraditório e corroborado pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. Precedentes do STF e do STJ.[...]" (TJ-SP - 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Apelação : APL 00656935820128260050 SP 0065693-58.2012.8.26.0050 - d.j. 22/10/2015).

Ainda: "os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza a absolvição"(TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT654/278).

Como se não bastasse, com EDUARDO houve o encontro da máscara utilizada no assalto (instrumento do crime) e da bíblia roxa subtraída (um dos objetos do roubo).

A tese de que os aludidos objetos foram plantados pelos militares não convence.

A começar, respeitado o entendimento da defesa, na ótica sentenciante, é trivial o fato de JOSE ROBERTO ter verbalizado ao juízo que, durante o proceder de reconhecimento da camionete, percebeu que a máscara utilizada pela roubador estava dentro do automóvel.

Isto porque, não soa estranho que os militares, após o encontro da máscara e da bíblia, no quarto de Eduardo, tenham armazenado a res (bíblia e caminhonete) juntamente com instrumento utilizado na prática delituosa (máscara), mantendo-os dentro do automóvel.

Não bastasse, como se verá, do quanto prouvido no caderno se dá conta de que é impossível que os militares tenham plantado as provas, porquanto, durante as buscas, estiveram sempre acompanhados por Marilene.

Não escapa do juízo que as testemunhas MARILENE e THAYCE acreditam que os objetos foram plantados no quarto de Eduardo pela polícia.

A tese, como adiantei, não convence.

A uma, porquanto, como disse, as testemunhas acreditam que os objetos foram plantados; é dizer, nenhuma delas verbalizou ao juízo ter visto os militares "plantando-os", de fato.

Frise-, aliás, que Marilene acompanhou as buscas perpetradas pelos policiais. Tal circunstância foi, inclusive, confirmada por ela em audiência.

E que se recorde: a testemunha se expressa sobre fatos, abstendo-se a valoração, a emissão de juízos de valor (art. 213, do CPP).

A duas, porque MARILENE e THAYCE são, respectivamente, avó e tia de EDUARDO, de modo que as palavras delas devem ser tomadas com parcimônia.

A três e, principalmente, porque nenhuma testemunha verbalizou ao sentenciante ter presenciado os policiais adentrarem, na residência de Marilene, com a máscara e a bíblia em mãos.

Repiso.

O proceder policial foi acompanhado por MARILENE e, ao menos, as testemunhas THAYCE e THIAGO disseram ter visto a ocasião em que os militares adentraram, pela segunda vez, na residência.

Porém, nenhum deles verbalizou ter avistado os militares adentrarem na residência com os objetos.

Tal circunstância inclusive foi objeto de indagação do subscritor; ambas foram assertivas e disseram que não viram os militares adentrarem com a bíblia e com a máscara na casa, antes de proceder com as buscas.

Veja-se, a imagem de folha 261 é bastante indicativa: a máscara encontrada pela polícia militar é vultosa.

É inimaginável que os militares tenham adentrado na residência com o objeto sem que ninguém notasse.

Logo, não se pode ter dúvidas: Houve o encontro no quarto de Eduardo da máscara utilizada no assalto e da bíblia subtraída.

Ante tais circunstâncias, cabia à parte acusada trazer justificativa idônea a respeito de sua origem, o que, entretanto, não foi feito (Apelação Criminal com Revisão n.º 349.278 -3/4-00 Palmital 5ª Câmara Criminal Relator: Carlos Biasotti 15.09.05 V. U. Voto n.º 6.204)

É que, nos termos do art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, devendo o réu, durante a instrução processual, trazer aos autos provas suficientes para corroborar o quanto alegado, o que não se verifica nos autos.

Neste passo, encontrado em poder da res, como no caso dos autos, competia-lhe, senão justificar, ao menos explicar a respectiva posse. Ônus do qual não se desincumbiu.

Vale o destacar:

"Furto. Apreensão da res em poder do acusado. Inversão do ônus probatório. Entendimento. A apreensão da 'res' em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem." (TJSP Ap. 0084710-17.211.8.26.0050 15ª C. Rel. Des. Grassi Neto j. 09.05.2013 DO 15.05.2013)

"FURTO. Insuficiência de provas. Não configurada. Confissão extrajudicial. Retratação em juízo com negativa de autoria que restou isolada do conjunto probatório. Reconhecimento da vítima e da testemunha. 'Res furtiva' encontrada na posse do réu inversão do ônus da prova. Quanto à multa aplicada, inviável a isenção em razão de falta de previsão legal. Recurso não provido." (TJSP Ap. 0018943-51.2007.8.26.0477 3ª C. Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro j. 15.05.2012 DO 18.05.2012)

Também não se olvida que a testemunha LUIS HENRIQUE disse, em consonância com o que foi versado por EDUARDO, que ambos estiveram em uma festa em Itápolis/SP, no dia do crime.

Conquanto, em verdade, pouco importa se, de fato, estiveram lá.

Isto porque, ambos afirmaram em juízo que chegaram na festa por volta de 00h00/00h30.

Neste passo, considerando que o crime aportado no caderno foi cometido às 21h30 e que a distância entre Ibitinga e Itápolis é de, apenas, 22 km, houve tempo suficiente para que Eduardo praticasse o delito e, ainda, fosse à festa.

Também não escapa do Juízo a escusa de EDUARDO, quando disse em audiência que, no dia do crime, estava em um bar desde às 20h30, ao que LUIS HENRIQUE passara no local e então, juntos, foram até à residência do acusado.

Depois, segundo as palavras do réu, tomou um banho e foram à festa em Itápolis, interrompendo o percurso somente para abastecer o veículo e para comprar bebidas.

A tese, mais uma vez, não vinga.

A começar, ainda que a testemunha THIAGO tenha verbalizado ao juízo que viu EDUARDO e LUIS HENRIQUE juntos, no dia do crime, à noite, por volta das 21h30, 22:h00, tomo com parcimônia sua versão, por sê-lo primo de EDUARDO.

Quisesse o acusado provar que, de fato, estava no referido bar no horário do crime, bastava que arrolasse como testemunha qualquer pessoa que no local estivesse presente e que não possuísse, todavia, motivos para inocentá-lo.

A propósito, como exemplo, fosse verdade o narrado, tivéssemos ouvido, a pedido da defesa, o dono do estabelecimento.

Outrossim, a linha cronológica estabelecida por Eduardo sobre os eventos é ininteligível.

Veja-se.

Como disse, a distância entre Ibitinga e Itápolis é de, apenas, 22 km.

Por seu turno, Eduardo defende que, por volta de 20h30, foi para sua casa, tomou banho, enquanto LUIS o esperava do lado de fora da residência.

Após, ambos foram para Itápolis, chegando lá por volta de 00h00/00h30, interrompendo o percurso somente para abastecer o veículo e comprar bebidas.

Ora, convenhamos, não é crível que Eduardo tenha despendido de três horas e meia a quatro horas para (i) tomar banho, (ii) abastecer o veículo, (iii) comprar bebidas e (iv) percorrer 22km com um veículo.

Enfim, concluo ser falaciosa a escusa de EDUARDO de que, no dia e horário da prática do delito, estava em um bar.

Destarte, pautado no encontro, no quarto de Eduardo, da bíblia subtráida e da máscara utilizada na rapina, no encontro da caminhonete na residência em que Eduardo acabara de sair quando foi avistado pelos militares, formo meu convencimento no sentido de que a autoria dele na prática do roubo imputado na exordial é inquestionável.

Sigo.

No tocante à autoria de seu comparsa, os ofendidos disseram que rastrearam os celulares roubados e, passada a localização, os militares encontraram RENAN próximo ao local, pessoa também conhecida nos meios policiais.

Interrogado, Renan negou a prática do crime.

Não se olvida, outrossim, que a testemunha JOABE verbalizou em audiência que, no dia do crime, esteve com RENAN em uma adega, das 19h00 às 23h00.

No entanto, é inevitável que se tome com parcimônia sua versão, por sê-lo amigo de Renan.

Quisesse o acusado provar que, de fato, estava no estabelecimento no horário do crime, bastava que arrolasse como testemunha qualquer pessoa que no local estivesse presente e que não possuísse, todavia, motivos para inocentá-lo.

A propósito, como exemplo, fosse verdade o narrado, tivéssemos ouvido, a pedido da defesa, o dono do estabelecimento.

No mais, a versão de JOABE colide com as demais provas coligadas no caderno.

Afinal, levado à delegacia, Renan foi reconhecido pelo ofendido JOSÉ ROBERTO, o qual indicou-no com 100% de certeza a pessoa que estava sem máscara e que praticou o roubo - folhas 69/70.

Em Juízo, JOSÉ ROBERTO, mostrada-lhe a foto de folha 69, tornou reconhecer a pessoa do "meio" (Renan, friso) como sendo o autor do delito, ao que afirmou, de forma assertiva, que "viu o rosto dele bem de pertinho, porque ele bateu no vidro do carro com o revólver".

Não se nega que durante o reconhecimento pessoal de RENAN, realizado em Juízo, JOSÉ ROBERTO tenha dito que RENAN "se parece muito com aquele roubador estava desmascarado".

Ocorre que tal circunstância, de per si, não coloca em xeque a autoria de RENAN na prática do delito que lhe é imputado.

Isto porque, no caso em específico, salta aos olhos as evidentes mudanças físicas dele, ocorrida durante o lapso temporal que está encarcerado.

Para tanto, basta comparar a fotografia encartada na folha 69 com as imagens retiradas da audiência, gravada em mídia e disponibilizada nas folhas 383/4.

Destarte, o reconhecimento, tanto em solo policial, quanto em Juízo (quando baseado na fotografia de página 69), mostra-se mais fiel ao caso.

Desta forma, a despeito da escusa do réu, a palavra da vítima, em casos como o presente, ganha especial importância, sendo suficiente para embasar a condenação do agente.

A doutrina tem conferido relevância ao relato do ofendido, conforme